



DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE
PORT-GENTIL

BUREAU CENTRAL DES DOUANES
DE PORT-GENTIL AEROPORT



B.P.105 PORT-GENTIL - (GABON)
TEL : 01 55 30 63

Port-Gentil, le Jeudi 11 Février 2016

NOTE DE SERVICE

N° 069-16 /MDDEPIP/SGMEP/DGDDI/ DRPOG/BCA *nesb*

PROCEDURE DE VERIFICATION DES MARCHANDISES ADMISES AU CODE ADDITIONNEL 210

En application de l'ordonnance N°002/PR/2014 du 19 février 2014, du Nouveau Code des Hydrocarbures (Loi N°011/2014 du 28 Août 2014), de la Circulaire N°263/MEP/MPH/CABM du 17 juin 2014 et la note d'application N°492/MEPIP/SG/DGDDI/DISE ;

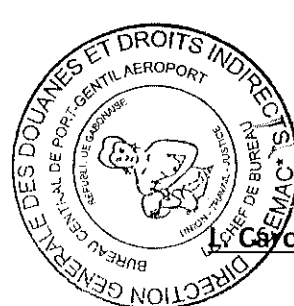
La procédure de vérification des déclarations en détail admises au Code additionnel 210 est la suivante :

- 1) Prise en charge et vérification documentaire(DAU)-physique de la marchandise ;
- 2) Condition d'éligibilité au bénéfice du Code additionnel 210
 - a. Etre un opérateur économique ayant signé un contrat d'hydrocarbures avec l'Etat, désigné comme Contrateurs de l'amont pétrolier : c'est-à-dire un opérateur pétrolière étant dans l'une des 3 phases (Prospection/Recherche – Exploration/Exploitation – Production- selon la DGH). Ces derniers doivent importer des biens de toutes espèces acquis auprès de fournisseurs étrangers et destinés aux activités d'hydrocarbures ;
 - b. Etre un sous-traitant ou un tiers parapétrolier qui importe des biens de toutes espèces acquis auprès de fournisseurs étrangers et destinés aux activités d'hydrocarbures sur ordre et pour le compte (cumulatif) du Contracteur de l'amont.
- 3) Sont exclus, toutes les sociétés dites Non-Contracteurs ou sous-traitants et sociétés de services pétroliers qui importent pour leur propre compte dans le cadre de leurs activités. Exclus aussi de facto les biens de toutes espèces non destinés aux activités d'hydrocarbures.

4) Par ailleurs, dans le cadre du respect de la Loi sur le nouveau dispositif de TVA et donc l'éligibilité au code additionnel 210, les sociétés Non-Contracteurs inscrites sur la liste des membres de l'UPEGA qui **souhaitent en bénéficiaire sur ordre et pour le compte du Contracteur de l'amont pétrolier** doivent présenter en annexe de la déclaration en détail de l'importation du matériel pétrolier : un bon de Commande (Purchase Order) et un Ordre de Transit contresigné par le contracteur avec la mention : « **pour le compte de - P/C-**». Toutefois pour des raisons pratiques liées à l'environnement pétrolier, la preuve suffisante serait : un « *Purchase Order* » accompagné d'un Ordre de Transit ; une Facture avec d'un Ordre de Transit ou un « *Purchase Order* » annexé d'un bon de livraison. Tous les documents contresignés par le contracteur.

5) En outre, toute entreprise dont l'abus de régime d'exonération à la TVA est constaté et avéré sera redressée fiscalement, lors de la sortie de la marchandise importée et après notification du service, via une contre-écriture sur Crédit d'enlèvement ou au comptant. Pour celles qui sont déjà détenteur de la marchandise de fraude, un état actualisé sera transmis à la hiérarchie et une Cellule contentieuse compétente sera mise en place afin de redresser les contrevenants à la Loi.

LE CHEF DE BUREAU CENTRAL DES DOUANES PORT-GENTIL AEROPORT



CYRILE MEDZA MILAME